

부산항건설사무소 기술자문위원회 운영규정 일부 개정(안)

2023년 11월

□ 개정 사유

「건설기술 진흥법」 및 「해양수산부 기술자문위원회 운영규정」 개정에 따른 공사기간 산정 및 건설사업관리계획 적정성 심의를 위한 근거 조항을 마련하고, 위원 자격의 변경 사항 반영 및 특정공법 심의 절차 및 내용 등을 개선하기 위함

□ 주요 개정내용

① 「건설기술 진흥법」 및 관련법령 개정사항 반영

- 「건설기술 진흥법 시행령」 개정에 따른 공사기간 산정 적정성 심의의 근거 조항 신설(제5조제2항, 제26조의2)

☞ (신설) 영 제19조제5항에 따라 총공사비가 100억 원 이상인 건설공사의 공사기간 산정의 적정성에 관한 사항

- 「건설기술 진흥법」 개정에 따른 건설사업관리계획 수립(변경) 적정성 심의의 근거 조항 신설(제5조제2항, 제7조제1항, 제15조제3항, 제26조의3)

☞ (신설) 법 제39조의2제3항에 따라 안전관리계획을 수립해야 하는 건설공사로서 총공사비가 100억 원 이상인 건설공사 중 구조물이 포함된 건설공사의 건설사업관리계획 수립 또는 변경에 관한 사항

- 「건설기술 진흥법 시행령」 [별표1]개정에 따른 위원의 자격 사항 변경(제6조제3항)

☞ (현행) 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공기업·준정부기관의 건설 업무 관련 기술 직렬의 임원 또는 기술사·건축사 자격이나 박사 학위를 가지고 있는 2급 이상의 기술직렬 직원 → (변경) 3급 이상의 기술직렬 직원. 다만, 3급 기술직렬 직원의 경우 기술사·건축사 자격이나 박사학위를 취득한 후 8년 이상 해당분야의 업무를 수행한 사람으로 한정한다.

○ 「건설기술진흥업무 운영규정」(국토교통부 고시)제23조제1항을 참조하여 위촉심의위원회에 대한 내용을 명확하게 하기 위함(제6조제6항)

☞ (현행) 위원장은 원활한 자문을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 위원정수의 5분의1의 범위 내에서 사안별로 일시 임명 또는 위촉할 수 있다. → (변경) 위원장은 원활한 자문을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 다른 발주청 위원회 또는 시민단체가 추천하는 관계전문가 또는 해당분야 전문가 중 위원정수의 5분의1의 범위에서 사안별로 일시 임명 또는 위촉할 수 있다.

○ 「해양수산 건설공사의 신기술 활용 업무처리지침」 개정에 따른 특정공법심의 운영규정 반영(제26조제4항 관련 별표7)

② 자문위원 등록 방법 개선 및 비용 지출근거 마련 등 개정사항 반영

○ 자문위원의 등록 방법 변경(이메일→누리집) 반영(제6조의2제1항 및 제2항)

☞ (현행) 위원장은 제6조의 자격을 가진 자를 대상으로 인터넷 등을 통하여 개별적 또는 관계기관(국가기관, 자치단체, 대학교, 연구기관 등) 장의 추천으로 별지 제1호서식의 등록신청서를 접수받아 이를 심사하여 자문위원으로 확정한다. → (변경) 위원장은 제6조의 자격을 가진 사람을 대상으로 항만기술기준 정보시스템(<http://kpcs.portcals.go.kr>)을 통해 개별적으로 별지 제1호서식의 등록신청서를 접수받아 이를 심사해 자문위원으로 확정한다. 다만, 부득이한 경우에는 관계기관(국가기관, 자치단체, 대학교, 연구기관 등)의 장을 통해 추천으로 접수받을 수 있다.

☞ (현행) 위원장은 확정된 위원의 명단을 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공개하여야 한다. → (변경) 위원장은 확정된 위원의 명단을 누리집을

통해 공개해야 한다.

○ 자문 또는 심의 시 발생하는 비용에 대한 지출 근거마련(제31조제3항)

☞ (신설) 제7조제1항에 따라 사업부서에서 자문 또는 심의를 요청함에 따라 발생하는 비용은 사업부서가 부담한다.

③ 기타, 상위법령 개정 및 알기 쉬운 우리말 등으로 용어 수정

☞ (현행) 건설기술용역 → (변경) 건설엔지니어링

☞ (현행) 용역업자, 기술자 → (변경) 용역사업자, 기술인

☞ (현행) 하야야, 제반, 기타, 감안, 의거 등 → (변경) 해야, 모든, 그 밖의, 고려, 따라 등

□ 주요 개정조문 대비표

○ (조문 수정)

- 「건설기술 진흥법」 및 관련법령 개정사항 반영

현행	개정(안)
제6조(위원의 자격과 구성 등) ① ~ ② (생략) ③ 위원은 영 제19조제1항에서 “해당 분야의 전문가”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 <u>자</u>를 말한다. 1. (생략) 2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공기업 · 준정부기관의 건설 업무 관련 기술 직렬의 임원 또는 기술사·건축사 자격이나 박사학위를 가지고 있는 <u>2급 이상의 기술직렬 직원</u> 3. ~ 9. (생략) ④~⑤ (생략) ⑥ 위원장은 원활한 자문을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 위원정수의 5분의1의 범위 내에서 사안별로 일시 임명 또는 위촉할 수 있다. ⑦ (생략)	제6조(위원의 자격과 구성 등) ① ~ ② (생략) ③ 위원은 영 제19조제1항에서 “해당 분야의 전문가”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 <u>사람</u>을 말한다. 1. (생략) 2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공기업 · 준정부기관의 건설 업무 관련 기술 직렬의 임원 또는 기술사·건축사 자격이나 박사학위를 가지고 있는 <u>3급 이상의 기술직렬 직원. 다만, 3급 기술 직렬 직원의 경우 기술사·건축사 자격이나 박사학위를 취득한 후 8년 이상 해당 분야의 업무를 수행한 사람으로 한정한다.</u> 3. ~ 9. (생략) ④~⑤ (생략) ⑥ 위원장은 원활한 자문을 <u>위해</u> 필요하다고 인정하는 <u>경우에는 다른 발주청 위원회 또는 시민단체가 추천하는 관계전문가 또는 해당분야 전문가 중 위원정수의 5분의 1의 범위</u>에서 사안별로 일시 임명 또는 위촉할 수 있다. ⑦ (생략)

- 자문위원회 운영에 대한 혼선을 줄이고, 위원 등록 방법 개선 등 개정사항 반영

현행	개정(안)
제6조의2(위원의 등록 및 공개) ① 위원장은 제6조의 자격을 가진 <u>자</u>를 대상으로 인터넷 등을 통하여 개별적 또는 관계기관(국가기관, 자치단체, 대학교, 연구기관 등) 장의 추천으로 별지 제1호서식의 등록신청서를 접수받아 이를 심사하여 자문위원으로 확정한다. <단서 신설>	제6조의2(위원의 등록 및 공개) ① 위원장은 제6조의 자격을 가진 <u>사람을 대상으로 항만기술기준 정보시스템(http://kpcs.portcals.go.kr)을 통해 개별적으로</u> 별지 제1호서식의 등록신청서를 접수받아 이를 <u>심사해</u> 자문위원으로 확정한다. <u>다만, 부득이한 경우에는 관계기관(국가기관, 자치단체, 대학교, 연구기관 등)의 장을 통해 추천으로 접수받을 수 있다.</u>

② 위원장은 확정된 위원의 명단을 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공개하여야 한다. 제31조(기술자문 등 수당 및 여비) ① ~ ② (생략) ③ <신 설>	② 위원장은 확정된 위원의 명단을 누리집을 통해 공개해야 한다. 제31조(기술자문 등 수당 및 여비) ① ~ ② (생략) ③ 제7조제1항에 따라 사업부서에서 자문 또는 심의를 요청함에 따라 발생하는 비용은 사업부서가 부담한다.
--	--

○ (조문 신설)

- 「건설기술 진흥법」 및 관련법령 개정사항 반영

현행	개정(안)
제5조(위원회 기능) ① (생략) ② 위원회는 다음 각 호의 사안에 대하여 심의한다. 1. ~ 13. (생략) 14. ~ 15. <신 설> 16. (현행 제14호와 같음) 제15조(심의사항의 의결) ① ~ ② (생략) ③ <신 설>	제5조(위원회 기능) ① (생략) ② 위원회는 다음 각 호의 사안에 대해 심의한다. 1. ~ 13. (생략) 14. 영 제19조제5항에 따라 총공사비가 100억 원 이상인 건설공사의 공사기간 산정의 적정성에 관한 사항 15. 법 제39조의2제3항에 따라 안전관리계획을 수립해야 하는 건설공사로서 총공사비가 100억 원 이상인 건설공사 중 구조물이 포함된 건설공사의 건설사업관리계획 수립 또는 변경에 관한 사항 16. (현행 제14호와 같음) 제15조(심의사항의 의결) ① ~ ② (생략) ③ 위원회에서 제5조제2항제15호의 심의사항을 의결할 때에는 별지 제10호 서식에 따라 다음 각 호의 기준에 따라 적정, 조건부적정, 부적정으로 구분해 의결해야 한다. 1. 적정: 건설사업관리계획의 수립 기준에

현행	개정(안)
④~⑧ (현행 ③~⑦과 같음) <신 설>	<u>따라 건설사업관리계획이 구체적이고 명료하게 마련되어 건설공사의 부실시공 및 안전사고를 충분히 예방할 수 있다고 인정되는 경우</u> 2. <u>조건부적정: 건설공사의 품질확보와 안전에 치명적인 영향을 미치지 않지만 건설사업관리계획의 수립 기준에 따라 건설사업관리계획이 일부 보완이 필요하다고 인정되는 경우</u> 3. <u>부적정: 건설사업관리계획의 수립 기준에 따르지 않아 건설공사의 부실시공 및 안전사고가 발생할 우려가 있는 등 건설사업관리계획에 근본적인 결함이 있다고 인정되는 경우</u> ④~⑧ (현행 ③~⑦과 같음) 제26조의2(공사기간 적정성 심의) ① <u>공사기간 적정성 심의 대상은 다음 각 호와 같다.</u> 1. <u>총공사비 100억 원 이상인 건설공사를 입찰공고 하려는 경우</u> 2. <u>영 제66조의2제3항에 따라 공사기간의 산정 및 조정에 관한 세부기준을 정하는 경우</u> 3. <u>그 밖에 사업부서의 장이 건설공사의 품질 및 안전성·경제성 확보를 위해 필요하다고 인정하는 경우</u> ② <u>사업부서는 제1항제1호 및 제3호의 경우 해당 건설공사의 입찰공고 전에 심의를 받아야 하며, 제1항제1호의 건설공사 중 설계·시공 일괄입찰, 대안입찰 및 기술 제안입찰 대상인 경우에는 입찰공고 시 입찰참가업체에게 실시설계서에 포함해 제출하도록 해야 한다.</u> 제26조의3(건설사업관리계획 적정성 심의) ① <u>사업부서는 법 62조에 따른 안전관리계획을 수립해야 하는 건설공사로서 총공사비가 100</u>

현행	개정(안)
	<u>억 원 이상인 건설공사 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건설공사의 건설사업관리 계획을 수립(변경을 포함한다)할 때에는 심의를 받아야 한다.</u> <u>1. 구조물이 포함된 건설공사</u> <u>2. 구조물이 포함되지 않은 건설공사 중 사업부서의 장이 건설공사의 부실시공 및 안전사고의 예방을 위해 건설사업관리계획의 적정성 등의 심의가 필요하다고 인정하는 건설공사</u> <u>② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.</u> <u>1. 건설공사명, 시행기관명, 건설공사 주요내용 및 총공사비 등 건설공사기본사항에 관한 사항</u> <u>2. 시공단계의 건설사업관리 방식에 관한 사항</u> <u>3. 건설사업관리기술인 또는 공사감독자의 배치 계획에 관한 사항</u> <u>4. 법 제39조의2제3항에 따른 위원회의 심의 대상 여부 및 심의 결과(위원회의 심의 대상인 경우에만 해당한다)</u> <u>5. 공사감독자 또는 건설사업관리기술인 업무 범위</u> <u>6. 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제34조의 2제2항에 따른 건설사업관리에 관한 사항 (해당되는 경우에 한정한다)</u> <u>7. 그 밖에 적절한 건설사업관리계획 수립을 위해 사업부서의 장이 필요하다고 인정하는 사항</u> <u>③ 위원회주관부서의 장은 심의 요청일부터 15일 이내에 심의 결과를 통보해야 하며, 사업부서에는 심의 결과 부적정으로 통보받은 경우에는 건설사업관리계획을 수정·보완해 다시 심의를 요청해야 한다.</u>